

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

14 октября 2014 года

г. Москва

Коптевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Чугаева Ю.А., при секретаре Ивановой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № [REDACTED] по
исковому заявлению [REDACTED] к ООО «Пневмострой» о
взыскании неустойки, убытков по договору долевого участия в строительстве,

УСТАНОВИЛ:

[REDACTED] обратился в суд с иском к ООО «Пневмострой» о взыскании неустойки, убытков по договору долевого участия в строительстве, указывая на то, что 14.06.2012 года между сторонами был заключен договор участия в долевом строительстве № 105, согласно которого ответчик обязался передать в собственность истца объект долевого строительства (квартиру) стоимостью 1962950 руб. в срок, установленный п. 1.3. договора, а именно 2 квартал 2013 года, при этом многоквартирный дом должен быть введен в эксплуатацию. Однако в настоящее время жилой дом в эксплуатацию не введен. На основании п. 2 ст. 6 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» истец просит взыскать неустойку с 01.10.2013 года по момент вынесения решения, а также причиненные убытки в виде расходов на юриста в сумме 28000 руб., моральный вред в размере 100000 руб.

Истец, надлежащим образом извещенный о дне, времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, просил дело рассмотреть в свое отсутствие, против вынесения заочного решения не возражал.

Представитель истца, Антонов И.В., в судебное заседание явился, заявление поддержал в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о дне, времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, об уважительности причин неявки суду не сообщил, доказательства уважительности причин неявки и возражения на исковое заявление суду не представил.

В соответствии с присущим гражданскому судопроизводству принципом диспозитивности стороны по своему усмотрению распоряжаются своими правами: ответчик предпочел вместо защиты своих прав в судебном заседании - неявку в суд, и учитывая, что реализация участниками гражданского оборота своих прав не должна нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц, суд считает необходимым рассмотреть настоящее дело в отсутствие сторон на основании ст. 233 ГПК РФ в порядке заочного производства, поскольку полагает возможным разрешить спор по имеющимся в деле доказательствам.

Проверив материалы дела и исследовав представленные доказательства, руководствуясь положениями ст. ст. 12, 56, 57, 67, 71 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите применяется в части, не урегулированной специальными законами.

При рассмотрении спора суд исходит из положений п. 4 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1991 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», согласно которых бремя доказывания обстоятельств, освобождающих изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, лежит на изготовителе (исполнителе, продавце, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере); а также из положений п. 1 ст. 56, п. 1 ст. 57 ГПК РФ, согласно которых каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Как установлено в судебном заседании 14 июня 2012 года между сторонами был заключен договор № 105 участия в долевом строительстве (л.д. 12-20), предметом которого является строительство ответчиком многоэтажного жилого дома по адресу: ул. Новороссийская, 8 «а» Центрального района г. Волгограда (2 очередь), расположенный на земельном участке: г. Волгоград, ул. им. Чапаева, 4, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передать истцу объект долевого строительства. При этом согласно п. 1.3. сроком окончания строительства выступает 2 квартал 2013 года.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 6 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

49

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Поскольку ответчиком суду не представлено доказательств, опровергающих доводы ответчика, руководствуясь ст.ст. 50, 56, 57 ГПК РФ, суд считает правильным исковые требования истца удовлетворить и взыскать неустойку по следующей формуле: цена объекта долевого строительства, определенная в п. 2.1. договора $\times$ ставка рефинансирования ЦБ РФ/300 $\times$ 2 период просрочки (с 01.10.2013 года по 14.10.2014 года) = сумма неустойки.

Таким образом, $1962950 \text{ руб.} \times 8,25\%/300 \times 379 \text{ дней} \times 2 = 409176,93 \text{ руб.}$

В соответствии с ч. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать возмещение причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред.

Согласно ст. 10 ФЗ от 30.12.2004 года № 214-ФЗ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

Истцом также понесены убытки в виде расходов на юридические услуги в общей сумме 28000 руб., что подтверждается договором (л.д. 33-34) и распиской (л.д. 35-36), каковые суммы суд считает правильным взыскать с ответчика в полном объеме.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» «моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом (исполнителем) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков».

При определении размера компенсации морального вреда, суд учитывает положения ст. 151 ГК РФ, а также степень вины ответчика, степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, иные заслуживающие внимание обстоятельства. В связи с чем, суд считает правильным установить размер компенсации морального вреда, причиненного потребителю, в размере 100000,00 руб., так как данная сумма является обоснованной и соразмерной характеру причиненных истцу неудобств в связи с нарушением ответчиком своих обязательств, вытекающих из договора участия в долевом строительстве.

На основании изложенного, исследовав представленные материалы дела и доказательства в их совокупности, руководствуясь положениями ст. ст. 12, 56, 57, 67, 71 ГПК РФ, суд считает правильным иски удовлетворить в полном объеме.

Также в силу п.п. 1 п. 1 ст. 333.19, п.п. 8 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса РФ, ст. 98 ГПК РФ, с ответчика подлежит взысканию сумма госпошлины в доход города Москвы, поскольку истец от ее уплаты была освобождена.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск [REDACTED] к ООО «Пневмострой» о взыскании неустойки, убытков по договору долевого участия в строительстве удовлетворить.

Взыскать с ООО «Пневмострой» в пользу [REDACTED] неустойку в размере 409176 руб. 93 коп., убытки в сумме 28000 руб. 00 коп., компенсацию морального вреда в сумме 100000 руб. 00 коп.

Взыскать с ООО «Пневмострой» в бюджет города Москвы государственную пошлину в сумме 7571 руб. 77 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в Московский городской суд через Коптевский районный суд г. Москвы в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья:

Ю.А.Чугаев

